



FORMATO N° 01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

Órgano y/o Unidad Orgánica:	UNIDAD DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE
Actividad del POI:	DISTRIBUCION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE
Denominación de la Contratación:	SUMINISTRO DE "LECHE EVAPRADA ENTERA" PARA ATENDER 3250 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI, PERIODO DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2027 (365 DIAS CALENDARIOS)

I. FINALIDAD PÚBLICA (obligatorio).

Llevar apoyo social a través de una ración nutricional diaria a poblaciones de características vulnerables como niños y niñas de 0 a 6 años, preescolares, escolares, madres gestantes, mujeres en lactancia, ancianos y otros grupos quienes se constituyen como los beneficiarios de dicho programa.

A. ANTECEDENTES.

- Acta de elección de insumos alimenticios para la ración nutricional que permitirá atender el Programa Vaso de Leche
- Informe de Evaluación Nutricional Teórica de la Ración del PVL

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO (obligatorio).

A. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

Objetivo General:

Mejorar la situación alimentaria nutricional de la población menos favorecida del Distrito de Cachachi mediante la asistencia alimentaria y desarrollo de capacidades para la mejora de su calidad de vida.

Objetivo Específico:

- Disminuir los niveles de pobreza y pobreza extrema de las familias de escasos recursos periurbano y sobre todo del ámbito rural.
- Disminuir los niveles de desnutrición, morbilidad y mortalidad en la población infantil inmersa en el Programa.
- Mejorar el estado de nutrición y la calidad de vida de los beneficiarios (niños de 0-06 años, madres gestantes y lactantes).
- Ofrecer complemento nutricional sin costo, a través de una ración de alimentos.
- Brindar Asistencia Nutricional a través de raciones alimentarias

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (obligatorio).

B. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

Características y condiciones

Ítem	Descripción	Presentación	Cantidad requerida
Único	LECHE EVAPORADA ENTERA	Unidad por 410g	78,000.00 Und.



Características técnicas

La Municipalidad Distrital de Cachachi a través del Programa Vaso de Leche brinda apoyo social a través de una ración nutricional diaria consistente en **26.959 gramos de "leche evaporada entera"** complementada con **52.603 g de "mezcla precocida de avena, quinua, kiwicha, soya y maca azucarada fortificada con vitaminas y minerales"**.

Cálculo Teórico de la Ración diaria concordante con los requerimientos nutricionales que exige la R.M. N° 711-2002-SA/DM.

CÓDIGO	NOMBRE DEL ALIMENTO	CANTIDAD	CARBOHIDRATOS		GRASAS		PROTEÍNAS	
		(g)	Gramos	Kcal	Gramos	Kcal	Gramos	Kcal
A 7	Avena, hojuela cruda	6.863	4.228	16.91	0.275	2.471	0.913	3.651
A 59	Quinua, hojuelas de	8.000	5.048	20.192	0.592	5.328	1.112	4.448
A 99	Kiwicha, precocida, hojuelas de	24.000	16.32	65.28	1.944	17.496	3.216	12.864
K 2	Azúcar rubia	5.000	4.875	19.5	0	0	0	0
T 74	Frejol soya, harina integral	3.500	0.322	1.288	0.805	7.245	1.309	5.236
U 14	Maca, almidón	3.000	2.403	9.612	0.036	0.324	0.183	0.732
*	Leche Evaporada Entera (D.S.N° 004-2022-MIDAGRI)	26.959	2.48	9.921	1.752	15.771	1.618	6.47
	Fosfato Tricálcico	2.120						
	Mix Vitamínico	0.120						

RESULTADOS DE LA FORMULACIÓN	CANTIDAD	CARBOHIDRATOS		GRASA		PROTEÍNAS	
	(g)	Gramos	(Kcal)	Gramos	(Kcal)	Gramos	(Kcal)
TOTAL	79.562	35.676	142.704	5.404	48.636	8.351	33.404
ENERGÍA TOTAL (Kcal)	224.744		142.704		48.636		33.404
DISTRIBUCIÓN ENERGÉTICA			63.50%		21.64%		14.86%
REQUISITOS RESOL. MINISTERIAL N° 711-2002-SA/DM			60-68%		20-25%		12-15%

IMPORTANTE: Los valores deben encontrarse dentro de los rangos establecidos en la Resolución Ministerial N° 711-2002-SA/DM

Fuente: Tablas Peruanas de Composición de Alimentos 2017

Tabla de alimentos industrializados. (Documento de trabajo)

* Decreto Supremo N° 004-2022-MIDAGRI. Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Leche y Productos Lácteos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2017-MINAGRI

Requerimiento mínimo de Vitaminas y Minerales por ración/día.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI
LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS, POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS

11

Vitaminas	Ración/día a entregar		Base legal referente: R.M. N° 711-2002-SA/DM
	26.959 g de leche evaporada entera	52.603 g de Mezcla precocida de avena, quinua, kiwicha, soya y maca azucarada fortificada con vitaminas y minerales	
Vitamina A - µg de retinol ¹	0	Min. 425	Min. 425
Vitamina C – mg	0	Min. 41.5	Min. 41.5
Tiamina B ₁ - mg	0	Min. 0.45	Min. 0.45
Riboflavina – mg	0	Min. 0.49	Min. 0.49
Vitamina B ₆ – mg	0	Min. 0.60	Min. 0.60
Vitamina B ₁₂ - µg	0	Min. 0.46	Min. 0.46
Niacina – mg	0	Min. 5.85	Min. 5.85
Ácido Fólico - µg	0	Min. 41.25	Min. 41.25

Minerales	Ración/día a entregar		Base legal referente: R.M. N° 711-2002-SA/DM
	26.959 g de leche evaporada entera	52.603 g de Mezcla precocida de avena, quinua, kiwicha, soya y maca azucarada fortificada con vitaminas y minerales	
Hierro – mg	0	Min. 10.00	Min. 10.00
Yodo – ug	0	Min. 42.00	Min. 42.00
Calcio - mg	0	Min. 465.0	Min. 465.0
Fósforo – mg	0	Min. 390.00	Min. 390.00
Zinc – mg	0	Min. 6.00	Min. 6.00

FORMA Y CONDICIONES DE PREPARACIÓN DE LA RACIÓN:

- Disolver una bolsa de 800 g de producto, en 2 litros de agua fría.
- En una olla conteniendo entre 2 a 8 litros de agua dependiendo a la consistencia final deseada, agregar canela o clavo de olor y poner a hervir.
- Extraer los residuos de canela o clavo de olor, luego agregar la disolución de la preparación.
- Dejar hervir a fuego lento, removiendo constantemente para que no se pegue al fondo de la olla, teniendo un cocimiento aproximado de mínimo 8 minutos.
- Agregar 1 tarro de leche evaporada entera, de ser necesario más azúcar al gusto, y finalmente
- Servir tibio o frío al gusto de la palatabilidad del beneficiario.

La ración se entregará debidamente cocida y/o preparada a los beneficiarios.

¹ Las Vitaminas generalmente se miden en UI (Unidad Internacional), donde 2970 UI = 900 µg



LECHE EVAPORADA ENTERA

B.1 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

DENOMINACIÓN TÉCNICA: Leche Evaporada Entera (leche evaporada)

DESCRIPCIÓN GENERAL. -

Es el alimento líquido obtenido por la eliminación parcial del agua únicamente de la leche.

Se podrá enriquecer el producto adicionando los aditivos alimentarios contemplados en la Norma Codex CXS 192-1995, así como con crema de leche y/o grasa anhidra de leche.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

➤ REQUISITOS ORGANOLÉPTICOS

Característica	Descripción	Referencia
Color	De blanco a crema	NTP 202.002:2019 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Leche evaporada. requisitos
Olor	Agradable, libre de olores extraños	
Sabor	Agradable, ligeramente dulce y libre de sabores extraños a su naturaleza	
Aspecto	Fluido uniforme	

➤ REQUISITOS FÍSICO-QUÍMICOS

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES	Referencia
Grasa de leche (g/100 g)	Mín. 6.50	D.S. N° 004-2022-MIDAGRI que modifica el Reglamento de la leche y productos lácteos aprobado mediante D.S. N° 007-2017-MINAGRI.
Sólidos Totales (g/100 g)	Mín. 23.0	
Sólidos no grasos (g/100 g)*	Mín. 16.50	
Proteína de leche (g/100 g)	Mín. 6.00	
Energía (Kcal.)**	Min. 119.30	

* Se obtendrá por diferencia entre los sólidos totales y la grasa

** Por cálculo al multiplicar cada macronutriente por su factor de conversión recomendados por FAO 2005.

Fuente: Decreto Supremo N° 004-2022-MIDAGRI.

➤ REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS

Análisis	Plan de muestreo		Aceptación	Rechazo
	n	c		
Prueba de esterilidad comercial	5	0	Estéril comercialmente	No estéril comercialmente

NOTA 1: La prueba de esterilidad comercial se realiza en envases que no presentan ningún defecto visual. Si luego de la incubación el producto presenta alguna alteración en el olor, color, apariencia, pH, el producto se considera "No estéril Comercialmente"

Nota 2: Si tras la inspección sanitaria resulta necesario tomar muestras de unidades defectuosas para determinar las causas, se procederá con el mismo método de análisis microbiológico para determinar las causas microbiológicas del deterioro según métodos establecidos en el codex Alimentarius, en el Manual de Bacteriología Analítica BAM de la Administración de Alimentos y Drogas FDA o por la Asociación Americana de Salud Pública



ADHA o por normas internacionales

La determinación de la Esterilidad Comercial debe realizarse de acuerdo con métodos de ensayo emitidos por organizaciones de reconocido prestigio tales como: Manual de Bacteriología Analítica BAM de la Administración de Alimentos y Drogas FDA, Asociación Oficial de Químicos Analíticos (AOAC) y la Asociación Americana de Salud Pública (APHA),- Compendium of methods for the microbiological examination of foods, así como normas internacionales. En el informe de ensayo se deberá incluir: Temperatura, tiempo de incubación e indicadores microbiológicos del método de empleo.

Contaminantes

Los límites máximos permitidos de contaminantes en la leche evaporada serán determinados según lo establecido en el artículo 7 del D. S. N° 007-2017-MINAGRI.

➤ VIDA ÚTIL.

El producto no requiere refrigeración. Conservado en un ambiente fresco y seco, el período de vida útil del producto será como mínimo tres (3) meses contados a partir de la fecha de entrega en nuestros almacenes. Una vez que es abierto el envase, se deberá conservar el producto en refrigeración.

B.2 ENVASE, EMBALAJE, ROTULADO O ETIQUETADO

Envases

Envases metálicos sanitarios para alimentos (lata), de material hojalata, de primer uso; caja (tetrapack) de multilaminado; botella y tapa de plástico (polietileno); botella de material PET y tapa PEAD; todos herméticamente cerrados.

Su presentación es en unidad de 410 g.

La tapa del envase metálico de forma opcional lleva impreso en alto relieve la denominación PROGRAMA SOCIAL.

Embalaje

Cajas de cartón corrugado de 48 unidades.

También se aceptará cualquier tipo de presentación del envase secundario (embalaje) como: display x 24 unidades, cartón forrado con plástico, etc.

Rotulado.

Deben cumplir con las disposiciones establecidas en la NTP 209.038.2019 – para “Alimentos Envasados, Etiquetado” (7ma edición)” y la NTP 202.085.2006 Leche y Productos Lácteos: Definiciones y clasificación. 3ª Edición

Además, debe contener la siguiente información:

- a. Nombre del producto.
- b. Declaración de ingredientes y aditivos (indicando su codificación internacional) que se han empleado en la elaboración del producto,
- c. Nombre y dirección del fabricante.
- d. Número de Registro Sanitario.
- e. Fecha de vencimiento.
- f. Código o clave del lote.
- h. Valor nutricional por 100 gramos de producto.
- i. Slogan que hace alusión al consumo de leche materna

El rotulo se consignará en todo envase de presentación unitaria, con caracteres de fácil lectura, de colores indelebles, expresado en idioma español, en forma





completa y clara.

Asimismo, llevará impreso de forma opcional el siguiente texto:

"PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (LEY 24059) – DISTRIBUCIÓN GRATUITA - PROHIBIDA SU VENTA"

B.3 FORMA DE PREPARACIÓN CON MOTIVO DE LA PRUEBA DE ACEPTABILIDAD

- ✓ Agitar bien la lata antes de usar y luego diluir cantidades iguales de leche evaporada con agua hervida tibia o fría (relación 1/1).
- ✓ Finalmente adicionar azúcar al gusto y servir tibia o fría según la palatabilidad del beneficiario

B.4 TRANSPORTE Y SEGUROS

El medio de transporte a utilizarse deberá ser de uso exclusivo para transportar alimentos, el mismo que no debe transmitir al producto características indeseables que impidan su consumo, y deberá ajustarse a lo establecido en los artículos 75°, 76° y 77° del Título V Capítulo II del "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas" (D.S. N° 007-98-SA).

Los vehículos de transporte deberán tener su respectivo seguro contra accidentes.

IV. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS (de corresponder).

- LEY N° 24059, Crean el Programa del Vaso de Leche en Todos los Municipios Provinciales de la República
- LEY N° 27470. Ley que Establece Normas Complementarias para la Ejecución del Programa del Vaso de Leche.
- LEY N° 27712. Ley que modifica la Ley N° 27470, Ley que establece normas complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche.
- Decreto Supremo N° 007-98-SA que aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas.
- DECRETO SUPREMO N° 004-2014-SA. Modifican e incorporan algunos artículos del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA
- DECRETO SUPREMO N° 007-2017-MINAGRI. "Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de la Leche y Productos Lácteos"
- Decreto Supremo N° 004-2022-MIDAGRI. Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Leche y Productos Lácteos Aprobado por D.S. N° 007-2017-MINAGRI.
- "NORMA SANITARIA PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP EN LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ". Aprobada mediante Resolución Ministerial N° 449-2006/MINSA el 17 de mayo de 2006
- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 711-2002-SA/DM. Aprueban Directiva denominada "Valores Nutricionales Mínimos de la Ración del Programa del Vaso de Leche"

B.5 NORMAS TÉCNICAS

- Norma Técnica Peruana NTP 209.038:2019, ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado





- NTP 202.085:2006 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Definiciones y clasificación. 3ª Edición
- NTP 2859-1:2013, S - 4, AQL 6.5%, Plan de muestreo simple Normal
- ISO 4833: 2003 Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the enumeration of microorganism. Colony count technique at 30°C.
- AOAC Official Method 989.10 Bacterial and coliform counts in dairy products
- Norma Técnica Peruana NTP 202.002:2019 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Leche evaporada. Requisitos

V. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN (de corresponder).

NO CORRESPONDE

VI. GARANTÍA COMERCIAL (obligatorio).

NO CORRESPONDE

VII. MUESTRAS (de corresponder).

B.6 VISITA Y MUESTRAS

La Entidad, se reservan el derecho de efectuar controles de manera inopinada en las plantas de producción cuando lo crea necesario de acuerdo al cronograma de entregas, como política sana para el aseguramiento de la calidad.

B.7 PRUEBAS O ENSAYOS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES

Durante la ejecución del suministro, el contratista deberá presentar, en cada entrega, los siguientes certificados de calidad, emitidos por un Laboratorio acreditado ante INACAL, correspondientes a los productos que serán entregados:

- Certificado de conformidad (original o copia simple): Análisis organoléptico, fisicoquímicos y microbiológicos de cada lote entregado.
- Declaración Jurada de composición de insumos del producto entregado.

Los Certificados deben identificar claramente los lotes.

El muestreo para determinaciones físicas y fisicoquímicas del producto debe realizarse según la NTP 2859-1:2013, S - 4, AQL 6.5%, Plan de muestreo simple Normal



VIII. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL (de corresponder).

C. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA QUE SE REQUIERA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE PARA ACREDITAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OBJETO DE LA CONVOCATORIA

- Copia simple del Registro Sanitario vigente del producto ofertado, expedido por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA, según los artículos 102 y 105 del Decreto Supremo N° 007-98-SA, que aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas y sus modificatorias. (Para el caso de alimentos elaborados industrialmente).

Importante

Se admitirán registros sanitarios de productos cuya denominación no sea exactamente igual a la del producto objeto de la contratación, siempre y cuando éste comparta la misma composición cualitativa de ingredientes básicos y los



mismos aditivos alimentarios que el producto solicitado por la Entidad. Para dicho efecto adjuntar copia de la documentación presentada a DIGESA que acredite tal condición.

- Copia de la Resolución Directoral vigente que otorga Validación Técnica Oficial al Plan HACCP, emitida por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 449-2006/MINSA.

Importante

El Plan HACCP debe estar referido a la línea de producción del producto objeto de contratación o a una línea de producción dentro de la cual esté inmerso dicho producto, según el artículo 4 de la norma sanitaria aprobada por la Resolución Ministerial N° 449-2006/MINSA.

- Copia simple y legible del **certificado oficial de inspección del Sistema HACCP**, vigente a la fecha de presentación de ofertas, emitido sobre el fabricante y bajo la referencia normativa de mínimo: D.S. N° 007-98-SA Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas; R.M. N° 449-2006/MINSA Norma sanitaria para la aplicación del sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas; D.S. N°038-2014-SA Modifican reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas aprobado mediante D.S. N° 007-98 SA, D.S. N° 007- 2017- MINAGRI y el D.S. N° 004- 2022-MIDAGRI que modificatoria del reglamento de la leche y productos lácteos.
- Copia simple y legible del **certificado oficial de inspección de condiciones higiénico sanitarias de planta – buenas prácticas de manufactura (BMP)**, vigente a la fecha de presentación de ofertas, emitido sobre el fabricante y bajo la referencia normativa de mínimo: D.S. N° 007-98-SA Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas; D.S. N°038-2014-SA Modifican reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas aprobado mediante D.S. N° 007-98 SA, D.S. N° 007- 2017- MINAGRI y el D.S. N° 004 – 2022 – MIDAGRI que modificatoria del reglamento de la leche y productos lácteos.
- Copia simple del CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN EN EL ALMACENAMIENTO Y EL TRANSPORTE, emitidos por un Organismo de Inspección acreditados ante el **INACAL DA-Perú** a nombre del postor, bajo los documentos normativos mínimos: **Decreto Supremo N° 007-98-SA** "Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas"
- Deben hacer referencia que para su emisión ha sido inspeccionado el proceso de ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS NO PERECIBLES / LECHE EVAPORADA ENTERA indicando las unidades de transporte del postor inspeccionadas y que trasladarán el bien requerido.
- Copia simple del CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y RESISTENCIA DEL ENVASE CONTRA RIESGO DE MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO, emitidos por un Organismo de Inspección acreditados ante el **INACAL DA-Perú** a nombre del postor, bajo los documentos normativos mínimos: **Decreto Supremo N° 007-98-SA** "Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas"
- Deben hacer referencia que para su emisión ha sido inspeccionado el proceso de ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES / LECHE EVAPORADA ENTERA indicando las unidades de transporte del postor inspeccionadas y que trasladarán el





bien requerido.

IX. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA (obligatorio).

Los bienes alimenticios se entregarán en los Almacenes de la entidad, en horario laboral.

N° de entrega	Fecha de entrega	Mes de Referencia	Días de atención	Cantidad
				Leche Evaporada (Unidad por 410 g)
01	Hasta el 21 de diciembre 2026	Enero 2027	31	6500.00
02	Hasta 21 de enero de 2027	Febrero 2027	28	6500.00
03	Hasta 19 de febrero de 2027	Marzo 2027	31	6500.00
04	Hasta 24 de marzo de 2027	Abril 2027	30	6500.00
05	Hasta 22 de abril de 2027	Mayo 2027	31	6500.00
06	Hasta 20 de mayo de 2027	Junio 2027	30	6500.00
07	Hasta 21 de junio de 2027	Julio 2027	31	6500.00
08	Hasta 22 de julio de 2027	Agosto 2027	31	6500.00
09	Hasta 24 de agosto de 2027	Setiembre 2027	30	6500.00
10	Hasta 23 de septiembre de 2027	Octubre 2027	31	6500.00
11	Hasta 21 de octubre de 2027	Noviembre 2027	30	6500.00
12	Hasta 24 de noviembre de 2027	Diciembre 2027	31	6500.00
TOTAL			365	78,000.00 Und.

Nota: Se proyecta atender 3250 beneficiarios

X. CONFORMIDAD (Obligatorio).

La conformidad de los bienes estará a cargo del responsable del Área Usuaria

XI. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (obligatorio).

D. FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley.



La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez días hábiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del área usuaria, y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realiza de acuerdo con lo que se indique en el contrato de consorcio.

La entidad contratante realiza el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS A CUENTA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad contratante debe contar con la siguiente documentación:

- Documento de recepción y verificación del ÁREA DE ALMACÉN.
- Documento en el que conste la conformidad de la prestación efectuada suscrita por el servidor responsable de la JEFATURA DEL VASO DE LECHE.
- Comprobante de pago.

Salvo los documentos que emite la entidad contratante, es decir, de recepción y verificación, así como de conformidad, el contratista debe presentar la documentación restante a través de MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, sito en NRO. S/N CAS. CACHACHI (FRENTE PLAZA DE ARMA) CAJAMARCA - CAJABAMBA - CACHACHI.

E. ADELANTOS

No habrá adelantos

F. NORMATIVA ESPECIFICA

- LEY N° 24059, Crean el Programa del Vaso de Leche en Todos los Municipios Provinciales de la República
- LEY N° 27470. Ley que Establece Normas Complementarias para la Ejecución del Programa del Vaso de Leche.

LEY N° 27712. Ley que modifica la Ley N° 27470, Ley que establece normas complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche.

- Ley N° 31554. Ley que modifica la Ley 27470, Ley que establece normas complementarias para la ejecución del programa del vaso de leche, a fin de mejorar la focalización, la cobertura del programa y los mecanismos de control.
- LEY N° 31782. Ley que modifica la Ley 27470, Ley que establece normas complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche, para precisar el procedimiento del beneficio de dicho programa.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 711-2002-SA/DM. Aprueban Directiva denominada "Valores Nutricionales Mínimos de la Ración del Programa del Vaso de Leche"

1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

5.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN ADICIONAL

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN EL ASPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES LA CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN], por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.



En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de [CONSIGNAR EL MONTO DE FACTURACIÓN EXPRESADO EN NUMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA, MONTO QUE NO DEBE SUPERAR EL 25% DE LA CUANTÍA], por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran bienes similares a los siguientes: toda leche evaporada entera sometido a tratamiento térmico como Leche evaporada modificada, leche evaporada en tetrapack, leche chocolatada, leche UHT en bolsa y/o tetrapack.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o la cancelación del mismo con comprobante de pago², o comprobante de retención electrónico emitido por SUNAT por la retención del IGV, correspondientes a un máximo de veinte contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados³, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente párrafo; no es posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos u órdenes de compra con conformidad o constancia de prestación.



5.2.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN FACULTATIVOS

B. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO

- B.1** El número máximo de consorciados es de DOS (2) INTEGRANTES DEL CONSORCIO EN FUNCIÓN A LA NATURALEZA DE LA PRESTACIÓN.
- B.2** El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 10% PARA CADA CONSORCIADO.
- B.3** El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de MÍNIMO 80%.

² El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Es válido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término "cancelado" o "pagado").

³ Entendiéndose por estas a aquellos que no son entidades contratantes.



Acreditación:

Se acredita con la promesa de consorcio.

XII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de **UN (1) AÑO** contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE

XIII. PENALIDADES (obligatorio).

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto

$$\frac{F \times \text{plazo en días}}{100}$$

Donde F = 0.40.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

XIV. OTRAS PENALIDADES (de corresponder).

(De acuerdo con el tipo de contratación las áreas usuarias pueden establecer otras penalidades diferentes a la mora, las cuales deben ser objetivas, razonables y proporcionales con el objeto de la contratación, por lo que se debe precisar el listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación de las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar).

XV. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL (obligatorio).

La Municipalidad Distrital de Cachachi puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

- Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
- Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.
- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
- Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.
- Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.

XVI. OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO (obligatorio).

A la suscripción del contrato o de la formalización de la Orden, el Contratista declara



y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, al (los) evaluador (es) del proceso de contratación o cualquier servidor de la MDC. Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.

En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con la MDC.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acápite, durante la ejecución contractual, otorga a la MDC el derecho de resolver total o parcialmente el contrato.

XVII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (obligatorio).

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante trato directo y conciliación.

XVIII. GESTIÓN DE RIESGOS (de corresponder).

(Identificar los riesgos que pueden presentarse durante el proceso de contratación, con especial énfasis en la ejecución contractual; así como identificar responsabilidades de las partes).

Las partes realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente documento, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI


Santos Ilmer Roncal Cuenca
JEFE UNIDAD DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

Firma

Área usuaria o técnica estratégica